

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1613/2533

นางศรีชาดา พันธุ์กระวี

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

นางศรีชาดา พันธุ์กระวี ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีน้ำหนักที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 71)สืบเนื่องจากศาล
ชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทราชเงินทุน จำกัดล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี
หนังสือถึงผู้ร้องให้ชำระหนี้ผู้ร้องปฏิเสธหนี้และขอหักกลบลบหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีคำสั่งว่า เมื่อหักกลบลบหนี้แล้ว บริษัทลูกนี้ยังคงมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ร้อง
อยู่อีก 152,728.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 22 กันยายน 2522เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ร้องไม่เห็นด้วยคำสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้ตามจำนวนที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งมา และไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ร้องรับผิดชอบหนี้ตามคำสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และให้จำหน่ายหนี้ของผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68,67)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 49 แผ่นที่ 2, อันดับ 53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 กันยายน 2522 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 กันยายน 2522 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เชียร ยุงทอง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ